



COMUNE DI BORGHI

Provincia di Forlì – Cesena

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 13 DEL 30/04/2026

OGGETTO: CONVENZIONE TRA L'UNIONE RUBICONE E MARE ED I COMUNI DI BORGHI, GAMBETTOLA, GATTEO, LONGIANO, RONCOFREDDO, SAN MAURO PASCOLI, SAVIGNANO SUL RUBICONE E SOGLIANO AL RUBICONE PER IL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI IN MATERIA SISMICA IN ATTUAZIONE DELL'ART. 3 LEGGE REGIONALE 30 OTTOBRE 2008 N.19. - APPROVAZIONE

L'anno 2026, il giorno trenta del mese di aprile, alle ore 20:50, nella sala consiliare si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione pubblica di 1° convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti signori:

Nominativo	Carica	Presente	Assente
ZABBERONI SILVERIO	Consigliere	X	
DELUCA LUIGI	Consigliere	X	
BAGAGLI GENNY	Consigliere	X	
MAGNANI GIANLUCA	Consigliere		AG
FOSCHI ALESSANDRO	Consigliere	X	
SCHIARATURA ROBERTA	Consigliere	X	
TROTTA MARIACRISTINA	Consigliere	X	
LAZZARINI VIVIANA	Consigliere	X	
PLACCA ANGELO DARIO	Consigliere	X	
LANDINI GIANLUCA	Consigliere	X	
ROSATI LUCIA	Consigliere		AG

Gli intervenuti risultano in numero legale. Assume la presidenza il signor Silverio Zabberoni

Partecipa alla seduta il Segretario Comunalecomunale FAVERO ILARIA, con funzioni anche di verbalizzante.

Vengono nominati dal presidente in qualità di scrutatori i consiglieri: SCHIARATURA ROBERTA, LAZZARINI VIVIANA, PLACCA ANGELO DARIO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- i Comuni dell'Unione Rubicone e Mare, anche in coerenza al Programma di Riordino Territoriale della Regione Emilia Romagna PRT, hanno stabilito il trasferimento all'Unione di alcune funzioni e servizi comunali;
- al Settore Tecnico – Programmazione Territoriale sono state attribuite le funzioni trasferite con le seguenti convenzioni:

FUNZIONE URBANISTICA

– Convenzione Rep. n. 58 del 26/09/2012, Comuni di Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli, Gatteo: redazione e gestione del PSC intercomunale, ai sensi della L.R. 20/2000;

– Convenzione Rep. n. 78 del 10/09/2018, Comuni di Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli, Gatteo: Redazione e gestione del PUG1 intercomunale, ai sensi della L.R. 24/2017;

FUNZIONE SISMICA

– Delibera C.U. n. 16 del 14/05/2018 e Convenzione del 17/10/2018, Comuni di Borghi, Gambettola, Gatteo, Longiano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone: Conferimento della funzione sismica (verifica e il controllo dell'attività edilizia in materia sismica) in attuazione dell'art. 3 Legge Regionale 30 ottobre 2008 n.19.

FUNZIONE DI PROTEZIONE CIVILE

– Convenzione approvata con Delibera C.U. n. 33 del 01/12/2014, Comuni di Borghi, Cesenatico, Gambettola, Gatteo, Longiano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone: conferimento all'Unione della funzione di pianificazione di Protezione Civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

Premesso, inoltre, che:

– al fine di svolgere con efficacia il ruolo affidato dalla Legge ai Comuni, gli stessi adottano tutti gli strumenti di funzionamento, coordinamento e controllo in materia di Edilizia privata previsti dalla normativa vigente e a tal proposito l'art. 3 della Legge Regionale n.19/2008 prevede quanto segue: le funzioni in materia sismica, sono attribuite ai Comuni, che nell'osservanza degli standard minimi (DGR 1934/2018 una figura tecnico-amministrativa e una figura con laurea magistrale in ingegneria civile o equipollente ogni 100 pratiche), in forma singola o associata adottano apposito atto, indicando i provvedimenti di riordino territoriale e le misure organizzative e funzionali che intendono assumere, tra cui, appunto, la costituzione di un'apposita struttura tecnica di elevata competenza e professionalità, per la verifica della rispondenza del progetto alle norme tecniche ed alle condizioni di pericolosità locale.

Atteso

che, la Convenzione, approvata con del. di C.U. n.16/2018, istituisce il Servizio Associato Sismica il quale svolge le seguenti attività:

- ricezione delle denunce di deposito interventi edilizi in zone sismiche (L. 64/74 e L. 1086/39);
- accettazione delle richieste autorizzazioni / varianti e certificazioni interventi edilizi in zone sismiche (L. 64/74 e L. 1086/39);

- esame delle pratiche sismiche, istruttoria e preparazione delle relative autorizzazioni;
- rilascio delle relative autorizzazioni;
- verifica autorizzazioni e certificazioni per interventi edilizi in zone sismiche (L. 64/74 e L. 1086/39);
- rilascio autorizzazioni e certificazioni per interventi edilizi in zone sismiche (L. 64/74 e L. 1086/39);

Altri adempimenti connessi o conseguenti in ragione della materia.

che il Servizio sismica svolge, inoltre, attività di monitoraggio per poter intervenire con proposte idonee a risolvere eventuali problemi di gestione o a migliorare le attività in capo allo stesso.

A seguito delle modifiche normative introdotte dal D.L. n. 69 del 29/05/2024, convertito con modifiche dalla Legge n. 105 del 24/07/2024 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica”, nota anche come “Salva Casa”, recepita dalla Regione Emilia Romagna con la L.R. n. 5 del 25/07/2025 e la DGR 1744 del 27/10/2025 avente ad oggetto l'atto di indirizzo sulle modalità attuative per la regolarizzazione strutturale ai sensi degli articoli 17-quater e 19-bis, commi 1-sexies e 1-septies, della L.R. 23/2004 e l'aggiornamento della modulistica unificata regionale in materia sismica (MUR) e degli importi del rimborso forfettario, risulta necessario definire differenti modalità di gestione delle pratiche sismiche;

Considerato che

- per intervenire sulle modalità di gestione delle pratiche sismiche si rende necessario una revisione della Convenzione sopra citata, introducendo nuovi adempimenti attualmente non disciplinati;
- gli adempimenti conseguenti all'entrata in vigore della Legge n. 105 del 24/07/2024 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica”, nota anche come “Salva Casa”, recepita dalla Regione Emilia Romagna con la L.R. n. 5 del 25/07/2025, ed integrati nello schema di Convenzione, sopra citato, comportano un aumento delle attività in capo al Settore e la necessità di adeguare la struttura organica del Servizio Sismica come da Studio di Fattibilità allegato (All.B).

Visto il seguente documento, che si allega al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale: “Schema di Convenzione tra l'Unione Rubicone e Mare ed i Comuni di Borghi, Gambettola, Gatteo, Longiano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone e Sogliano al Rubicone per il conferimento delle funzioni in materia sismica in attuazione dell'art. 3, L.R.19/2008”.(All. A)

Visti inoltre:

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

lo Statuto dell'Unione “Rubicone e Mare”;

la L.R. Emilia Romagna 30 ottobre 2008, n.19;

la Legge n. 105 del 24/07/2024 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica”, nota anche come “Salva Casa”, recepita dalla Regione Emilia Romagna con la L.R. n. 5 del 25/07/2025;

Preso atto della discussione intervenuta sull'argomento di cui al verbale di seduta;

Preso atto della dichiarazione di voto resa dal consigliere Landini

Con la seguente votazione, resa per alzata di mano:

Presenti:	9
Votanti:	9
Astenuti:	/
Favorevoli:	9
Contrari:	/

DELIBERA

per tutto quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato:

- 1) di approvare lo “Schema di Convenzione tra l’Unione Rubicone e Mare ed i Comuni di Borghi, Gambettola, Gatteo, Longiano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone e Sogliano al Rubicone per il conferimento delle funzioni in materia sismica in attuazione dell’art. 3, L.R.19/2008”, (allegato “A”), al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, per la disciplina dei rapporti fra Unione e Comuni, in relazione al conferimento delle funzioni in materia sismica;
- 2) di dare atto che la struttura organizzativa, funzionale all'esercizio delle nuove attività ed adempimenti, verrà istituita con successiva deliberazione della Giunta di questa Unione, conformemente a quanto previsto dal “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi” dell'Unione stessa;

Inoltre

vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera, con separata votazione per alzata di mano che ha dato lo stesso precedente risultato, il presente atto è dichiarato, ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Valentina Falzaresi

Il Sindaco
Silverio Zabberoni